

CIRCULAR N° 001849

SANTIAGO, 29 MAYO 2020

I.- INTRODUCCIÓN.

1.- Carabineros de Chile es una institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la Ley.

2.- El **carácter militar** en Carabineros de Chile, es una parte integral de su profesionalismo, integridad y de su disciplina, a partir de este rasgo histórico surge el respeto de la ciudadanía que le permite ser más eficiente en la misión que la Constitución y las Leyes le han asignado.

3.- Dicho carácter es un rasgo propio de la formación de sus integrantes y un elemento de su esencia, por cuanto su gestión está vinculada directamente al tejido social del país con una integración en la comunidad nacional, a cargo de la *seguridad pública* (protección del orden en los espacios públicos) y también a la *seguridad ciudadana* (protección del ciudadano frente a la ocurrencia de delitos), lo que significa en definitiva que es un elemento que influye en su profesionalismo y en su objetivo de protección del ciudadano.

4.- A partir del carácter militar descrito precedentemente, se sustenta en Carabineros de Chile la existencia de un **Régimen Disciplinario**, el cual se fundamenta en el perfeccionamiento de los principios morales del personal que integra la institución y que se ciñe a las disposiciones del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11 cuyas normas son aplicables a todos quienes prestan servicios en ella.

5.- En el contexto del carácter militar y las normas disciplinarias señaladas, surge la denominada **Potestad de Mando** que es el ejercicio de la autoridad, que la Ley y los Reglamentos otorgan a los oficiales y demás personal de Carabineros y a los llamados al servicio, sobre sus subalternos y/o subordinados por razón de destino, comisión, grado jerárquico o antigüedad.

6.- La **Potestad de Mando** le corresponde a las Jefaturas sobre el personal que le está subordinado en razón del cargo que desempeña, o de comisión asignada y que tiende directamente a la consecución de la misión encomendada, se ejerce en todo momento y circunstancias y no tiene más restricciones que las establecidas expresamente en las Leyes y Reglamentos.

7.- El ejercicio del mando implica la obligación de asumir por entero las responsabilidades en las funciones que se desempeñen, no pudiendo ser eludidas ni transferidas a los subalternos y/o subordinados. El mando y las atribuciones derivadas sólo podrán delegarse en los casos previstos en el Reglamento correspondiente, en los funcionarios que sigan en jerarquía o antigüedad. Sin embargo, deben respetarse las atribuciones de las Jefaturas subordinadas con el fin de mantener la normalidad de los servicios.

8.- A partir de la Potestad en comento, la norma reglamentaria ha establecido la existencia de un procedimiento complementario a ella, denominado **Conducto Regular** al cual deben atenerse los funcionarios de la institución para dirigirse a sus superiores y llegar hasta la más alta autoridad institucional, para exponer las situaciones que le afecten.

9.- De este modo, debe tenerse presente que el ejercicio del **Conducto Regular** es uno de los mecanismos que el ordenamiento reglamentario entrega para el correcto ejercicio de la **Potestad de Mando**, ya que a través de dicho procedimiento, cada Jefatura puede conocer las necesidades del personal de su dependencia, ya sea aquellas propias de su función policial, como también aquellas que se enmarcan en su vida personal y familiar.

10.- En este sentido, y con el objeto de resaltar las obligaciones inherentes al correcto ejercicio de la Potestad de Mando, en lo relativo a que las Jefaturas procuren dar una **respuesta oportuna, informada y efectiva a sus subalternos y/o subordinados**, cuando éstos, ejerciendo el conducto regular, presenten sus requerimientos policiales, profesionales, personales o familiares, se han dispuesto las instrucciones que se detallan.

II.- NORMATIVA APLICABLE.

a) Art. 50° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

b) Título I, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.

c) Título XII, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.

d) Título I, del Reglamento de Servicio para Jefes y Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, N° 7.

e) Circular Digcar N° 1.751 de fecha 07.12.2012.

f) Circular Subdigcar N° 1.822, de fecha 01.03.2018

g) Documento Electrónico N.C.U 90007442, de fecha 15.01.2019, de la Secretaría General de Carabineros.

INSTRUCCIONES.

A.- Las Jefaturas institucionales, deben tener presente que una de las más importantes manifestaciones de la Potestad de Mando, la constituye la constante preocupación por dar una **oportuna y correcta** solución a las consultas, peticiones, requerimientos o solicitudes que les presenten sus subalternos y/o subordinados.

B.- Esta preocupación supone que cada Jefatura debe interiorizarse de la problemática planteada, no sólo desde una perspectiva reglamentaria, sino que también, debe abarcar aquellos aspectos personales, sociales o familiares que estén involucrados en el requerimiento correspondiente, de tal forma, que la solución que se presente sea siempre fundamentada.

C.- Desde una perspectiva reglamentaria, cada vez que un subalterno y/o subordinado le presenta a su Jefatura una determinada consulta, petición, requerimiento o solicitud nace para dicho estamento superior, el **deber institucional** de buscar e informar la mejor solución de la problemática, siempre respetando la normativa vigente y las Leyes.

D.- El deber que nace en la Jefatura llamada a resolver dicha consulta, petición, requerimiento o solicitud presentada por el subalterno y/o subordinado, no se agota en caso alguno, con otorgar el **Conducto Regular** a sus superiores jerárquicos, sino que debe existir siempre un proceso de información hacia el subalterno y/o subordinado, que considere por una parte comunicar los antecedentes de que se dispone, y por otra, justificar claramente los motivos por los cuales la problemática se ha elevado al conocimiento del estamento superior.

E.- Este proceso descrito precedentemente, supone una directa preocupación de parte de las Jefaturas institucionales, **de los resultados y de las soluciones entregadas a los subalternos y/o subordinados**, respecto de las consultas, requerimientos o solicitudes formuladas, de tal forma, que solo una vez este proceso termine, la Jefatura correspondiente podrá sentir haber cumplido reglamentariamente con esta manifestación esencial de su **Potestad de Mando**.

F.- La inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones descritas, que resultan inherentes al ejercicio de la **Potestad de Mando** de las respectivas Jefaturas, ya sea por desatender las consultas, requerimientos o solicitudes formuladas por los subalternos y/o subordinados, por otorgar el conducto regular respecto de materias que están dentro de su ámbito de competencia, o bien, por desconocer los resultados finales de una problemática planteada, **serán considerados como una falta a la disciplina**, al no cumplir con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios.

G.- En razón de lo expresado, se insta a cada una de las Jefaturas institucionales, a preocuparse con el debido interés de los problemas que afecten a sus subalternos y/o subordinados, especialmente en aquellos aspectos policiales, profesionales, personales, sociales o familiares, de tal forma, que sus mandos evidencien un ejercicio profesional serio y responsable.

H.- Dispónese que las instrucciones contenidas en la presente Circular, sean informadas y reiteradas por las Altas Reparticiones, Reparticiones, Unidades y Destacamentos, al personal de su respectiva dependencia, cada vez que se desarrollen reuniones informativas, reuniones de pago de haberes, visitas de inspección, revistas económicas u otras actividades que conlleven impartir instrucciones al personal, de tal forma, que exista un cabal conocimiento y cumplimiento de sus disposiciones, y dicha difusión se transforme en una habitualidad.

OFICIAL.

PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN



MARIO ALBERTO ROZAS CÓRDOVA
General Director
CARABINEROS DE CHILE

- 1.- Bolof.
2.- Archivo.